



Ministre des Mines de l'Energie
et de l'Eau du Mali

Un peuple - Un but - Une foi



Commercialisation d'Or Responsable

Analyse des principaux obstacles et recommandations clés
pour un commerce formel de l'or au Mali



Promotion d'un Mali sans Mercure (Pro-MsM) est un projet de trois ans, financé par le Département d'État des États-Unis (US-DOS) et mis en œuvre par Pact, en partenariat avec le Ministère malien en charge des Mines.

Le 6 octobre 2022, Pact et le Ministère en charge des Mines avaient organisé un « Atelier de Commercialisation d'Or Responsable » à Bamako, avec l'objectif d'évaluer les obstacles clés à un commerce formel de l'or, et de discuter des actions à mener pour promouvoir un commerce formel et responsable d'or au Mali vers l'étranger. Ce rapport de Commercialisation d'Or Responsable présente les points-clés de cet atelier ainsi que des recherches et des analyses menées par Pact. Il comprend une brève analyse de l'état actuel du commerce de l'or au Mali et plus précisément celui de Keniéba et les obstacles majeurs liés à la formalisation. Ainsi, 11 recommandations concrètes sont présentées pour un commerce responsable d'or au Mali.

Ce document a été finalisé en avril 2023 à la suite d'un processus d'examen de trois mois qui comprenait les contributions des parties prenantes, y compris des divers départements gouvernementaux du Mali. Puis, un atelier national de validation, commandité par Pact en partenariat avec le ministère en charge des Mines, a été organisé à Bamako le 21 mars 2023. Lors de cet atelier, toutes les parties prenantes pertinents du secteur ont validé ce document, et ont exprimé leur engagement à mettre en œuvre les recommandations énoncées, conformément aux responsabilités présentées ici.

Le document a été rédigé par Jorden de Haan, chef de projet, Aly N. Diarra, expert technique de l'orpaillage du projet, et Halimata Barry, coordinatrice nationale du projet. Halimata Barry a édité la version française. Rachel Elrom, Pact Editorial Content Manager, a édité la version anglaise et a formaté les deux versions. Daniel Stapper, directeur du projet, a révisé le rapport.

Citation recommandée : de Haan, J., Diarra, A., et Barry, H., 2023. Commercialisation d'Or Responsable : Analyse des principaux obstacles et recommandations clés pour un commerce formel de l'or au Mali. Pact & le Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau de Mali. Disponible sur ligne via <http://www.pactworld.org>

Abréviations et acronymes

ACCOR	Association des Comptoirs et des Collecteurs d'Or	FAMA	Forces Armées Maliennes
AFEMINE	Association des Femmes Minières du Mali	FEMIMA	Fédération des Femmes Minières du Mali
ALG	Autorité de Développement Intégré des Etats du Liptako-Gourma	FENOM	Fédération Nationale des orpailleurs du Mali
API	Agence de Promotion des Investissements au Mali	FENOME	Fédération Nationale des orpailleurs du Mali
APBEF	Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Mali	MEADD	Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable
ARM	Alliance for Responsible Mining	GPSMM	Groupe des professionnels du secteur des Mines du Mali
BCEAO	Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest	OCDE	L'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique
BCM	Banque Centrale du Mali	ONG	Organisation non gouvernementale
CMA	Coordination des Mouvements de l'Azawad	PAN	Plan d'Action National
CEDEAO	Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest	PGSM	Projet de Gouvernance du Secteur Minier
CNSCOM	Confédération Nationale des Sociétés Coopératives des Orpailleurs du Mali	Pro-MsM	Projet Promotion d'un Mali sans Mercure
DGCC	Direction Générale du Commerce de la Consommation et de la Concurrence	PTF	Partenaires techniques et financiers
DGD	Direction Générale des Douanes	EAU	Emirates Arabes Unis
DGE	Direction des Grandes Entreprises	UCROM	Union des Comptoirs et Raffineries d'or du Mali
DGI	Direction Générale des Impôts	UE	L'Union Européenne
DMCC	Dubai Multi Commodities Center	UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
DNGM	Direction Nationale de la Géologie et des Mines	US-DOS	United States Department of State (Département d'Etat des États-Unis)
F CFA	Franc Communauté Financière Africaine	USD	dollars américains

Résumé des Obstacles et Recommandations Majeurs Identifiés pour un Commerce d'Or Responsable

Obstacles majeurs identifiés	Recommandations clés	Responsabilité proposé	
Réglementations inappropriées sur le commerce de l'or	1. Adapter les réglementations sur le commerce et la production de l'or artisanale	Ministère en charge des Mines Ministère de l'Industrie et du Commerce Les partenaires techniques et financiers (PTF)	
	2. Ajuster le système fiscal de l'exportation et de l'importation de l'or	Ministère de l'Economie et des Finances Les PTF	
Responsabilisation insuffisante des structures étatiques	3. Renforcer le cadre institutionnel du commerce d'or artisanale	Ministère en charge des Mines Ministère de l'Industrie et du Commerce Ministère de l'Economie et des Finances ONG internationales Les PTF	
Le caractère informel de l'activité de l'orpaillage au Mali	4. Renforcer la formalisation de l'orpaillage au Mali, y compris : 4.1 : Etablir des couloirs riches en or 4.2 : Faciliter la cohabitation des sociétés industrielles et des orpailleurs locaux 4.3 : Plaidoyer parmi les décideurs politiques pour enlever la suspension de la délivrance des licences minières artisanales 4.4 : Renforcer les capacités techniques, organisationnelles et financières des orpailleurs, collecteurs et comptoirs	Ministère en charge des Mines Projet de Gouvernance du Secteur Minier (PGSM) Fédération Nationale des orpailleurs du Mali (FENOM) Fédération Nationale des orpailleurs du Mali (FENOME) Confédération Nationale des Sociétés Coopératives des Orpailleurs du Mali (CNSCOM) Les Mairies Ministère de l'Administration Territoriale (Préfectures) La Chambre des Mines	Les comptoirs Sociétés minières industrielles Fédération des Femmes Minières du Mali (FEMIMA) Association des Femmes Minières du Mali (AFEMINE) Union des Comptoirs et Raffineries d'or du Mali (UCROM) ONG internationales Les PTF
Problèmes de financement et d'échange	5. Engager les institutions financières dans le commerce de l'or	Ministère de l'Economie et des Finances Ministère de l'Industrie et du Commerce Association Professionnelle des Banques et Etablissements	

Obstacles majeurs identifiés	Recommandations clés	Responsabilité proposé	
		Financiers du Mali (APBEF)	ACCOR Les PTF
Insuffisance de gestion des prix de l'or	6. Envisager la mise en place de centrales de collecte et d'achat de l'or	Ministère de l'Industrie et du Commerce Ministère de l'Economie et des Finances Ministère en charge des Mines Ministère en charge de la Sécurité	Marena Gold Kankou Moussa Refinery UCROM ACCOR Les comptoirs BCEAO
Non-application des textes réglementaires	7. Renforcer la supervision et le contrôle strict au niveau des cordons de la douane	Ministère de l'Economie et des Finances Ministère en charge de la Sécurité	
Insuffisance de transparence, de connaissances et de partage d'information	8. Renforcer les capacités des orpailleurs, collecteurs, comptoirs, affineurs et autorités locales, y compris : 8.1 : Renforcer les capacités organisationnelles 8.2 : Renforcer les capacités techniques 8.3 : Renforcer les capacités financières 8.4 : Renforcer l'adhésion réglementaire	PGSM FENOM FENOME CNSCOM FEMIMA La Chambre des Mines Les sociétés minières industrielles Groupement des professionnels du secteur des Mines du Mali (GPSMM)	FEMINE UCROM ACCOR Les comptoirs ONG internationales Les PTF
Criminalité et insécurité dans la région	9. Renforcer et veiller sur la sécurité dans les régions minières	Ministère de la Sécurité Intérieur (la Police, le Forces Armées Maliennes [FAMA], la Gendarmerie)	
	10. Cartographier les chaînes d'approvisionnement en or, et surveiller les risques pour la sécurité et les droits de l'homme dans les régions minières 10.1 : Cartographier des chaînes d'approvisionnement en or au Mali, et confirmer la provenance de l'or 10.2 : Surveiller et contrôler régulièrement les activités des orpailleurs, des collecteurs et des comptoirs 10.3 : Surveiller et évaluer les risques à la sécurité et aux droits de l'Homme dans les Cercles productifs de l'orpaillage 10.4 : Considérer le pilotage des comités multipartites locaux	Ministère des Mines Chambre des Mines FENOM FENOME CNSCOM Les coopératives GPSMM	Les comptoirs Les raffineurs UCROM ACCOR ONG et organisations internationales Les PTF
Fragilité et informalité généralisées dans la région	11. Engager des partenaires pour une approche régionale pour la formalisation, y compris : 11.1 : Harmoniser des taxes d'importation et d'exportation d'or 11.2 : Renforcer la capacité technique et logistique des agents de la douane au niveau des frontières 11.3 : Collaborer sur les défis bancaires 11.4 Engager le Gouvernement de l'EAU sur le devoir de diligence	Ministère des Affaires Etrangères Ministère en charge des Mines Ministère de l'Industrie et du Commerce Ministère de l'Economie et des Finances Ministère de la Sécurité Intérieur Ministère de l'Administration Territoriale Autorités régionales BCEAO	Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) Autorité de Développement Intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG) ONG internationales

À propos de Pro-MsM et des Ateliers

Alors que le secteur de l'orpaillage malien, qui reste largement informel, est estimé de produire au moins 26 tonnes d'or par an, et que les régions du centre et du nord du pays sont affectées par des groupes armés non-étatiques, les préoccupations d'un potentiel financement de conflit armé, ainsi que d'autres risques ciblés par de telles normes internationales, sont particulièrement pertinentes dans le contexte malien³. Malgré les efforts nationaux de formaliser le secteur de l'orpaillage, dirigé par la Direction Nationale de la Géologie et des Mines (DNGM), jusqu'ici, il n'y avait pas encore eu des ateliers publics visant à discuter ces défis spécifiques et l'impératif de sécuriser des chaînes d'approvisionnement en or au Mali.

Glossaire

L'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or (orpaillage – définition internationale) : « l'extraction minière d'or par des mineurs individuels ou de petites entreprises dont les investissements et la production sont limités »¹

Acteur de l'orpaillage : Toute personne *directement impliquée* dans la chaîne d'approvisionnement d'or au Mali (Creuseurs, transformateurs, transporteurs, détenteurs de licences, négociants en licences, négociants sans licence, orfèvres, exportateurs/comptoirs)

Comptoir : Société d'achat et/ou de vente, de collecte et/ou exportatrice d'or

Formalisation : « Un processus à long terme de renforcement progressif des capacités du gouvernement et des acteurs de l'orpaillage (entendu comme les mineurs, les commerçants et tous les autres participants le long de la chaîne d'approvisionnement en minerais) pour permettre à ces derniers de se conformer aux réglementations applicables, et finalement d'accéder et de bénéficier équitablement de la participation aux marchés formels des produits de base locaux et mondiaux »²

Groupes armés non-étatiques : Définit ici autant tout groupe armé actif sur le sol malien qui ne constitue pas une structure gouvernementale. Par conséquent, il inclut à la fois les groupes signataires et non signataires de l'Accord de Paix d'Algérie de 2015.

Les partenaires techniques et financiers (PTF) : Partenaires internationaux telles que les ambassades et des ONG internationales

D'où l'initiative de Pact d'organiser ces deux ateliers, pour appuyer les efforts de l'état malien et des parties prenantes du secteur de cibler ces défis de formalisation et d'atténuer les risques liés à la production et au commerce d'or dans le cadre du projet Pro-MsM.

Le projet **Promouvoir un Mali sans Mercure (Pro-MsM)** est un projet pilote de trois ans, financé par US-DOS et mis en œuvre par Pact, une ONG internationale. Le projet vise à soutenir la formalisation du secteur de l'orpaillage et à réduire son utilisation de mercure, en se concentrant sur le Cercle de Keniéba réputé par l'activité de l'orpaillage (ce Cercle est censé d'occuper autour 70% de l'activité au Mali). Pact a sélectionné l'association Dje Kabara, une association comptant plus de 1 500 orpailleurs actifs (creuseurs, traiteurs et de négociants) à Djidjan-Koda, un site de traitement des minerais situé dans le village Djidjan-Keniéba, autant bénéficiaire du projet. Bref, dès le début du projet, Pact a engagé les diverses parties prenantes publiques, privées et de la société civile, a mené une « évaluation rapide de la chaîne d'approvisionnement » et de multiples formations dans le Cercle Keniéba, suite à laquelle Pact a élaboré une approche technique pour faciliter la production d'or sans mercure.

Malgré les efforts consentis par l'Etat et ses partenaires sur l'organisation de l'orpaillage, force est de reconnaître que comme expliqué plus en détail dans un article séparé consacré à la paix et à la sécurité⁴, **la situation sécuritaire au Mali s'aggrave avec des groupes armés non-étatiques qui se dirigent vers le sud-ouest du pays où l'on trouve le plus d'or – dont les chaînes d'approvisionnement restent informelles**. Dans ce contexte, **Pact est très préoccupé pour la sécurité et stabilité du pays si aucune mesure drastique n'est prise pour mettre en œuvre les recommandations fournies dans ce document**.

Format des ateliers

L'objectif principal de l'atelier de Pact 6 octobre 2022 était d'introduire des cadres internationaux sur le devoir de diligence dans les chaînes d'approvisionnement en or, et de discuter les actions à mener pour promouvoir un commerce responsable et formel d'or au Mali vers l'étranger. Ceci avec le but ultime de favoriser la sécurité et le développement socio-économique du pays et de la sous-région.

¹ Convention de Minamata sur le Mercure, article 2, <https://mercuryconvention.org/fr>

² Jorden de Haan, Kirsten Dales, et James McQuilken. 2020. *Mapping Artisanal and Small-Scale Mining to the Sustainable Development Goals*. <https://www.pactworld.org/library/mapping-artisanal-and-small-scale-mining-sustainable-development-goals>.

³ Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable. 2020. *Plan d'action national pour l'Extraction Minière Artisanale et à Petite Échelle d'Or au Mali Conformément à la Convention de Minamata sur le Mercure*. <https://www.mercuryconvention.org/en/parties/national-action-plans>

⁴ de Haan, J., & Diarra, A., 2023. Building peace by formalizing artisanal gold mining in the Central Sahel. New Security Beat, Environmental Change Institute, Wilson Center. <https://www.newsecuritybeat.org/2023/05/building-peace-formalizing-gold-mining-central-sahel/>

Lors de l'atelier, Pact a introduit le *Guide de l'OCDE sur le Devoir de Diligence pour des Chaînes d'Approvisionnement Responsables en Minerais*, de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE)⁵. Ce Guide est une *norme volontaire* recommandée aux entreprises qui s'approvisionnent en minerais de mener le devoir de diligence dans leurs chaînes d'approvisionnement. Bref, le processus de devoir de diligence veut simplement dire d'évaluer les risques dans les chaînes d'approvisionnement des minerais, y compris d'or, d'atténuer ces risques dans la mesure du possible, et de documenter ces processus d'une manière transparente. En plus, Pact a présenté la nouvelle *Règlementation de l'Union Européen sur les Minerais Responsables*⁶, développé par l'Union Européenne (UE), ce qui *oblige* les acheteurs d'or basés dans l'UE de mener le devoir de diligence dans leurs chaînes d'approvisionnement en or, surtout celles provenant des zones affectées par le conflit.

Ce premier atelier a adopté une approche d'apprentissage participative et collaborative dans laquelle des présentations PowerPoint par les facilitateurs de Pact ont été combinés avec des discussions plénières et des questions qui visaient à susciter un débat franc et à obtenir des contributions de tous les participants présents. De plus, une enquête anonyme a été menée auprès de tous les participants (et complétée par 24 personnes) ce qui a permis de déterminer quels sont, selon le point de vue *individuel* des participants, les 4 obstacles les plus importants et les 4 recommandations les plus importantes pour un commerce d'or formel et responsable au Mali. Les résultats de ces discussions et enquêtes constituent les informations principales de ce document, et sont complétés par des observations de terrain de Pact. Finalement, ce document a été révisé par tous les participants de l'atelier, ainsi que d'autres parties prenantes y compris US-DOS.

Le deuxième atelier, qui a eu lieu le 21 mars 2023, a servi à présenter le présent rapport, à discuter des commentaires finaux et à valider le rapport, ce qui a été complété avec succès avec l'appui de tous les participants.

Participants cibles

- Au total, 41 personnes ont participé à l'atelier du 6 octobre 2022, (dont 11 femmes), y compris de :
- Les Collectivités territoriales, y compris la Préfecture de Keniéba
- Les Comptoirs, raffineurs, UCROM et ACCOR
- Dje Kabara (association des orpailleurs)
- La Fédération des orpailleurs et des femmes orpailleuses du Mali, y compris FENOM, FENOME, CNSCOM, AFEMINE, et FEMIMA
- Les Agences gouvernementales : le ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau, la Chambre des Mines, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le ministère de la Sécurité intérieure et le ministère de Justice et des Droit de l'Homme
- Les Partenaires internationaux, comme l'ambassade des Etats-Unis, le Projet de Gouvernance du Secteur Minier (PGSM) financé par la Banque Mondiale, la Délégation de l'Union Européenne, l'ambassade de Canada, l'ambassade de Suisse
- ONG, media et société civile malien, y compris Union des Radios pour l'Orpillage et Mine au Mali (UROM)



Photo de groupe des participants à l'atelier, 6 octobre 2022, Bamako, Mali

⁵ <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264111158-fr.pdf?expires=1622107108&id=id&accname=guest&checksum=C4B8C6D459360B8E5998392B2C4499FC>

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2017:130:TOC>; commonly known as the Responsible Minerals Regulation.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce, spécifiquement sa Direction Générale du Commerce de la Consommation et de la Concurrence (DGCC), ainsi que les ministères de l'Economie et des Finances, spécifiquement la Direction Générale des Douanes (DGD) et la Direction Générale des Impôts (DGI), étaient aussi invités mais malheureusement ils n'étaient pas présents dans ce premier atelier.

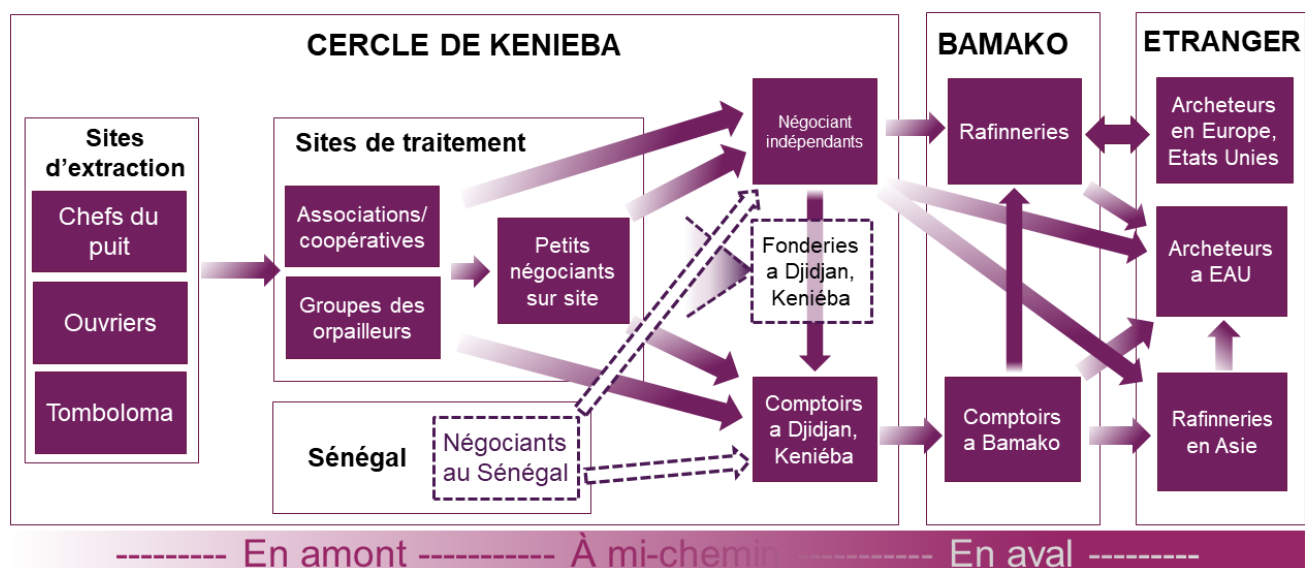
Ces mêmes parties prenantes ont participé à l'atelier de validation le 21 mars 2023. En plus, dans cet atelier, des parties prenantes additionnelles ont participé, notamment le DGCC, le DGD, le DGI, ACCOR, le Groupement des professionnels du secteur des mines du Mali (GPSMM), et l'ONG Djoko ni Maaya. Au total, 35 participants, dont 9 femmes (soit 25.7%), ont participé à l'atelier de validation de ce rapport de Commercialisation d'Or Responsable.



Remarques de clôture par le ministère en charge des Mines lors de l'atelier de validation, 21 mars 2023, Bamako, Mali

La Commercialisation d'Or Actuel au Mali⁷

La figure ci-dessous fournit une illustration de la chaîne d'approvisionnement en or provenant du Cercle de Keniéba, identifiant les divers acteurs impliqués au niveau de Keniéba, de Bamako, et à l'étranger. Bien que dans d'autres Cercles du Mali, les acteurs et les routes du commerce d'or diffèrent un peu au niveau des Cercles, globalement, ces chaînes rassemblent la structure à Keniéba⁸, ce qui est expliqué étape par étape dessous cette figure (validée par les participants des ateliers).



En amont de la chaîne d'approvisionnement (côté gauche de la figure), la chaîne suit un parcours plus ou moins constante : elle commence toujours dans les sites d'extraction dans le Cercle de Keniéba, où les minerais sont extraits par des équipes comprenant les chefs de puits et leurs ouvriers. Ces minerais sont préconçassés à la main, et puis sont mis dans des sacs et transportés sur le site de traitement. Il existe des exceptions où les minerais sont traités sur le site d'extraction (ce qui se passe par exemple à Doukoré Djura et à Sakola-Bada), mais c'est généralement fait dans des sites de traitement. Sur ces derniers sites, les minerais sont traités par les ouvriers des

⁷ Cette information est principalement basée sur l'évaluation rapide de la chaîne d'approvisionnement or dans le Cercle de Keniéba de Pact. Un rapport de recherche plus large est en cours de développement par Pact.

⁸ Cette structure est par exemple reflétée dans un rapport de recherche de USAID : USAID, 2019. Survey of Artisanal and Small-scale Gold Mining in Mali. Rapport de recherche non publié partagé avec Pact par le Département d'État américain.

propriétaires des équipements de traitement (principalement les broyeurs et les écluses) en échange des frais de prestations de service payées par les propriétaires des minerais.

Il est important de noter qu'à Keniéba, une partie de l'or commercialisé provient du Sénégal. D'autres régions du pays sont aussi alimentées par l'or des autres pays voisins à savoir le Burkina Faso, la Mauritanie, le Guinée et la Côte d'Ivoire⁹. Cela s'explique par le fait que le prix d'or à Bamako est généralement au-dessus du cours mondial¹⁰. Par exemple, en Guinée, l'or produit dans ce pays passe dans un premier temps vers le Mali dû à l'importance du prix, la courte distance et la porosité des frontières. Ensuite, ce même or est soit directement trafiqué aux EAU (Emirates Arabes Unis), soit (au cas où le trafic est difficile à partir de Bamako) il subit un second retour sur le territoire de la Guinée Conakry d'où l'or est acheminé en contrebande vers les EAU¹¹.

Au milieu de la chaîne d'approvisionnement (au milieu de la figure, toujours dans le Cercle de Keniéba), de l'or obtenu dans le site de traitement est vendu par une des trois voies :

- Les orpailleurs vendent l'or aux petits négociants sur le site de traitement, qui le vendent soit aux comptoirs ou aux négociants indépendants installés dans le village de Djidjan ou dans la ville de Keniéba
- Les orpailleurs vendent l'or directement aux comptoirs installés dans le village de Djidjan ou dans la ville de Keniéba. Ces comptoirs demandent souvent que le concentré d'or soit fondu (purifié) dans des petites fonderies basées à Djidjan et à Keniéba, pour confirmer le carat d'or
- Les orpailleurs vendent l'or directement aux négociants indépendants installés dans le village de Djidjan ou dans la ville de Keniéba

En aval de la chaîne d'approvisionnement (côté droit de la figure), l'or peut encore suivre multiple cours :

- *Les comptoirs* basés dans le Cercle de Keniéba transportent leurs or vers leurs bureaux à Bamako par des motos, des transports publics et des véhicules personnels. A Bamako, l'or est soit vendu à une des deux raffineries du Mali (Marena Gold ou Kankou Moussa), qui les revendent ensuite aux acheteurs à l'étranger, soit l'or est directement exporté à l'étranger ou c'est raffiné, ce qui peut être Dubaï (le plus commun), mais aussi en Asie.
- *Les négociants indépendants* vendent leur or soit directement aux acheteurs à Dubaï (la destination la plus commun) ou en Asie pour être raffiné, soit à une des deux raffineries du Mali. La plupart de ces acheteurs préfinancent l'activité. Ils convient de noter que contrairement aux comptoirs, les deux majeures raffineries maliennes ont aussi rapporté d'exporter l'or en Europe et aux Etats-Unis (Pact n'a pas été en mesure de valider ces affirmations).

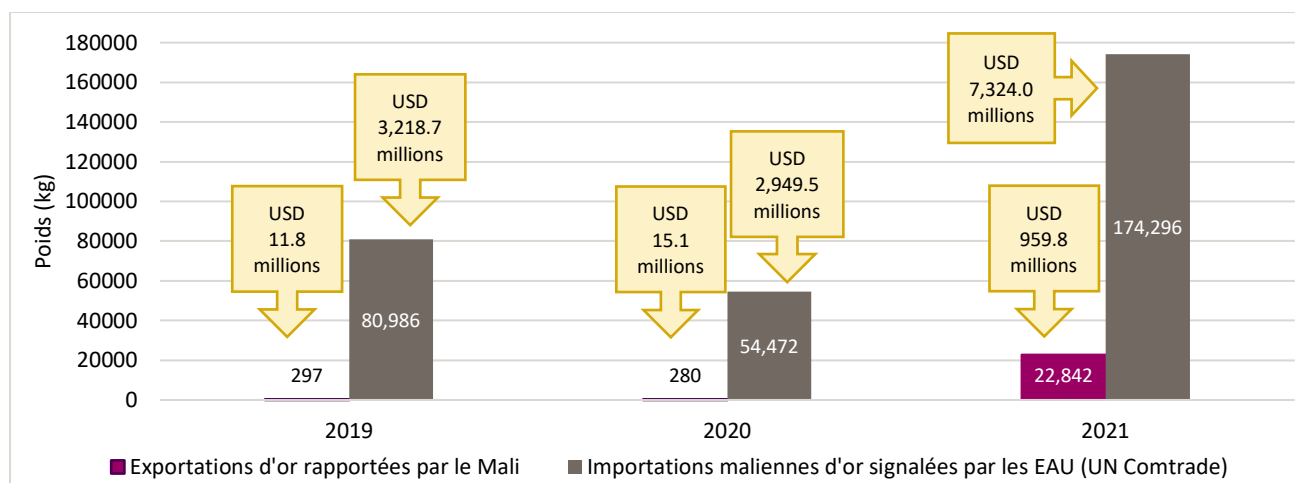
Bien entendu, même si les comptoirs exportant de l'or sont des comptoirs officiellement détenteurs des licences de vente ou d'exportation d'or (ce qui n'est souvent le cas), la plupart parmi eux exportent l'or (ou une majorité de leur or) d'une manière illégale, sans payer des impôts. **En effet, selon les observations recueillies sur le terrain par Pact et selon les participants des ateliers, la majorité de l'or artisanal sort clandestinement du pays, échappant aux taxes à l'exportation du Mali.** Cette observation est validée par les chiffres d'exportation d'or fourni à Pact par la DGCC, et ses comparaisons avec les chiffres d'importation de l'or rapporté par les EAU. La figure ci-dessous illustre ces chiffres comparatifs, soulignant l'ampleur de la contrebande¹².

⁹ Pact possède des preuves que de l'or est passé en contrebande au Mali depuis la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. La même chose a été documentée pour le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire dans Partenariat Afrique Canada. 2017. *The West African Eldorado: Mapping the Illicit Trade of Gold in Côte d'Ivoire, Mali and Burkina Faso*. <https://www.africaportal.org/publications/the-west-african-el-dorado-mapping-the-illicit-trade-of-gold-in-c%C3%B4te-d'ivoire-mali-and-burkina-faso/>.

¹⁰ Par exemple, le 25 novembre 2022, le prix d'or mondial était 35 800 F CFA tandis que le prix à Bamako était 36 000 F CFA.

¹¹ Le cas de Guinée est basé sur des observations fait par les experts nationaux de Pact.

¹² Les chiffres d'exportation énumérés ont été obtenus par correspondance entre le DGCC et Pact. Les chiffres d'importation énumérés proviennent de l'ONU COMTRADE, sélectionnant les importations d'or en poudre, non avides ou semi-finis (code 7108) du Mali, comme indiqué par le gouvernement des EAU. <https://comtradeplus.un.org/>.



Comme le montre la figure, en 2019 et 2020, la DGCC rapporte que le Mali a exporté moins de 300 kg d'or artisanal par an, tandis que les EAU a rapporté des importations d'or provenant du Mali qui sont d'environ 81 et 54 tonnes pour les années respectives. Sur la base de l'hypothèse que toutes les importations d'or des EAU en provenance du Mali concerneraient l'or artisanal ou à petite échelle (c'est à dire que les sociétés industrielles exportant leur or ailleurs), **cela signifierait qu'en 2019 et 2020, moins de 1% de l'or artisanal serait exportés officiellement – les 99% restants passent par la contrebande.**

Pour 2021, les chiffres montrent une augmentation drastique des chiffres d'exportation et d'importation signalés par les gouvernements malien et émirati respectivement, comparé aux années précédentes. Plus précisément, ils montrent que près de 23 tonnes d'or artisanal auraient été exportées contre quelque 174 tonnes importées par les EAU (du Mali). **Cela suggère qu'en 2021, environ 13% de l'or artisanal aurait été exporté formellement, les 87% restants étant passés en contrebande.** Cette relation exports formels / contrebande ressemble celle documentée récemment par ENACT (un partenariat fondé par l'Union Européenne), qui rapporte qu'en 2016, les EAU aient importé 1,52 milliard de dollars d'or du Mali en 2016, tandis que Bamako n'aurait enregistré que 216 millions de dollars d'exportations (soit autour 14% du total)¹³.

De multiples facteurs peuvent expliquer collectivement l'énorme augmentation de la contrebande, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour mieux les comprendre. Premièrement, **la production nationale de l'orpaillage peut être supérieure à ce que l'on croit généralement.** Plus précisément, l'activité de l'orpaillage dans le Nord, en particulier dans les régions de Gao et Kidal, est mal comprise compte tenu de la menace persistante pour la sécurité là-bas, et a été complètement exclue des estimations de la production nationale (de 26 tonnes) rapportées dans le Plan d'Action National (PAN) du Mali, en 2018-2019. En outre, il est généralement admis que l'activité a augmenté dans tout le pays depuis que les estimations du PAN ont été établies, ce qui peut s'expliquer par la mécanisation accrue mentionnée du secteur, la croissance démographique et l'augmentation de la pression socio-économique causée par le changement climatique. En plus, il est important de reconnaître l'afflux récent d'opérateurs chinois dans le pays. Les Chinois, qui opèrent selon les parties prenantes complètement en dehors des cadres légaux, ont aujourd'hui été signalé d'être présent dans les sites miniers des régions de Kayes, de Koulikouro et de Sikasso, où ils opèrent des opérations semi-mécanisées qui causent une dégradation significative de l'environnement. Tandis que le trafic d'or vers la Chine ne peut être exclu (selon UN Comtrade, le gouvernement chinois n'a rien signalé sur les importations d'or du Mali), l'or produit par les opérateurs chinois aurait été vendu à des comptoirs (principalement maliens) qui le vendraient ensuite aux EAU, à la Guinée ou au Burkina Faso.

Mais deuxièmement, **le Mali semble être devenu une plaque tournante majeure de la contrebande pour l'Afrique de l'Ouest.** Comme mentionné, l'or du Sénégal, du Burkina Faso, de la Mauritanie, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire a été signalé comme étant passé en contrebande par le Mali – et les chiffres d'importation d'aucun de ces pays, tels que rapportés par ONU Comtrade, se rapprochent de loin de celles signalées pour le Mali en 2021. Les deux coups d'État consécutifs en 2020 et 2021, qui coïncident avec l'essor drastique de la contrebande, pourraient bien avoir contribué à une diminution perçue ou réelle de l'application des réglementations sur les exportations d'or. Les sanctions économiques imposées par la CEDEAO à la suite de ces coups d'État, qui ont provoqué une inflation des prix des produits de base et augmenté le coût de la vie de pratiquement tous les Maliens, ont peut-être également contribué à une plus grande poussée de personnes vers l'or pour compenser ces impacts

¹³ ENACT. 11 mars 2022. *Cross-border smuggling/ Mali: West Africa's hub for illegal gold trade with Dubai*. <https://enactafrica.org/enact-observer/mali-west-africas-hub-for-illegal-gold-trade-with-dubai>.

économiques, mais cela n'a pas été étudié en détail. Enfin, il ne peut être exclu que de l'or provenant de l'extérieur de la région soit passé en contrebande par le Mali, mais Pact n'a pas enquêté là-dessus non plus.

En même temps, **il convient de noter qu'une quantité importante d'or ouest-africain, y compris l'or malien, passe encore en contrebande à travers d'autres pays.** Par exemple, comme il a été signalé par multiples participants de l'atelier de validation ainsi que dans une étude récente de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2022)¹⁴, une partie importante de l'or artisanal malien est acheminée illégalement vers la Guinée, le Niger et, dans une moindre mesure, le Burkina Faso. Cela semble se refléter dans les statistiques Comtrade de l'ONU, où pour l'année 2021, le gouvernement des EAU a signalé des importations d'or de 48 tonnes et 50 tonnes de Guinée et du Niger respectivement – plus que ce que l'on s'attend généralement à produire au niveau national dans ces pays. En plus de cela, il a également été signalé qu'une petite partie de l'or malien est passée en contrebande en Turquie, et comme mentionné, il se pourrait qu'une partie soit également acheminée illégalement en Chine, bien qu'il n'y ait pas de statistiques disponibles pour cette dernière destination.

L'ampleur de la contrebande souligne les revenus critiques qui manquent au gouvernement malien.

Illustrons cela par un exemple :

- Si en 2021, lorsque le PIB du Mali était d'environ 19 milliards USD, tout l'or échangé entre le Mali et l'EAU avait été échangé officiellement, **le PIB du Mali pour cette année aurait augmenté d'environ 6,36 milliards USD ou 33 % de sa taille actuelle.**
- En plus, au taux d'exportation actuel de 3%, **le gouvernement malien aurait pu dans ce cas percevoir 190 millions de dollars supplémentaires de taxes à l'exportation.**

Obstacles Majeurs à un Commerce Formel de l'Or

Sur la base des discussions collectives et les réponses individuelles à l'enquête de l'atelier de l'octobre 2022, ainsi que la recherche menée par Pact dans le secteur, une vingtaine d'obstacles à un commerce formel d'or a ont été identifiés. Nous les avons analysés et classifiés par une dizaine de catégories d'obstacles majeurs, décrit ci-dessous.

Réglementations inappropriées sur le commerce de l'or

Plusieurs insuffisances du cadre légal de commerce de l'or et du secteur de l'orpaillage ont été identifiées par les participants. D'abord, **il n'existe ni une loi ni une politique compréhensive sur le commerce d'or au Mali.** Plutôt, cette activité est actuellement régulée par deux décrets¹⁵. Un premier problème est que l'article de l'arrêté de 2002 stipule que « n'est pas [...] soumis à l'autorisation préalable, l'exportation par les voyageurs, d'objets en or dans la limite d'un poids maximum de cinq cents (500) grammes » ce qui veut dire que les voyageurs exportant des quantités d'or moins que 500 grammes ne sont pas requis d'obtenir l'autorisation du DGCC. Par conséquent, plein des commerçants d'or au Mali voyagent régulièrement entre Bamako et Dubaï portant des montants de 300 grammes, 400 grammes etc. de l'or pour échapper aux requises formel d'export, y compris la taxe.

Un autre défi soulevé par certaines participantes, est que **la taxe d'exportation de 3% que les comptoirs et affineurs sont censé payer avant l'exportation, est trop élevée** et le rend trop difficile de concourir avec la majorité des comptoirs qui payent des prix élevés aux orpailleurs et collecteurs. Comme un raffineur l'a dit lors de l'atelier d'octobre 2022, « la majorité [les commerçants illicites] tire la minorité [ceux qui souhaitent de travailler dans la formalité] », provoquant tous les comptoirs à payer des prix plus élevés, pour lesquels ils doivent s'engager dans des pratiques illicites pour se permettre.

Plus généralement, les participants se sont plaints qu'il n'existe pas une loi spécifique à l'orpaillage. Actuellement, l'orpaillage est régulé par le Code Minier de 2019 et son Décret d'application¹⁶. Mais leurs dispositions sur l'orpaillage ne sont pas bien adaptées aux réalités du secteur et n'abordent pas non plus le commerce et l'exportation de l'or. Il faut aussi signaler que le législateur est en retard par rapport à l'évolution d'échelle de l'activité minière artisanale et à petite échelle de l'or. Surtout parmi les mines de roches dur, les puits deviennent

¹⁴ Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2022. Beyond blood: Gold, conflict and criminality in West Africa.

<https://globalinitiative.net/analysis/gold-conflict-criminality-west-africa/>

¹⁵ Le décret n° 02-536/PRM du 03 décembre 2002, portant réglementation de la collecte, de la transformation et de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses ou fossiles ; l'arrêté interministériel n° 03-0239/MIC-MMEE et MEF du 17 février 2003 fixant les conditions d'agrément et d'exercice des collecteurs, des comptoirs d'achat et d'exportation

¹⁶ Ordonnance N°2019-022 du 27 septembre 2019 portant Code Minier ; Décret N°2020. 0177/PT-RM Du 12 Novembre 2020 fixant les conditions et les modalités d'application du Code Minier en république du Mali

de plus en plus profonds et ces mines deviennent de plus en plus mécanisées, mais cette évolution n'est pas prise en compte dans la définition de l'exploitation minière artisanale du Code Minier.

Responsabilisation insuffisante des structures étatiques

Les participants du premier atelier ont tous reconnus qu'il existe une insuffisance d'imputabilité et responsabilité parmi certaines structures étatiques. Cette insuffisance est liée à la difficulté de collaboration entre les services techniques de l'état et les usagers, et une confusion des rôles de la DNGM, de la DGCC, DGD et la DGI de Mali. Lors du premier atelier, la DNGM a clarifié que leur rôle dans le commerce d'or est purement un rôle technique – par exemple, ils s'occupent des analyses techniques de la qualité d'or et de la qualité des équipements utilisés par des comptoirs et affineurs avant l'exportation – et pas un rôle réglementaire. En revanche, la DGCC, qui a un rôle plus commercial, est mandatée d'autoriser l'exportation d'or à travers des intentions d'exportation et de gérer plus généralement l'activité des comptoirs, leur activité étant une activité plutôt commerciale que technique. La situation devient encore plus complexe en considérant que les taxes d'exportation ne sont pas collectées par la DGCC, mais par la DGI (les impôts) une fois que la DGCC aurait autorisé l'exportation d'or. Et finalement, la DGD (les douaniers) régit la sortie de l'or du pays, y compris par l'aéroport internationale de Bamako.

Les divers rôles de ces structures sont reflétés dans une vingtaine des diverses démarches administratives que les comptoirs doivent entreprendre afin d'obtenir une licence de comptoir et d'exporter de l'or légalement, dans le tableau ci-dessous, sur la base de la réglementation en vigueur et de divers échanges avec les parties prenantes.

Démarches		Lieux de dépôt	Démarches		Lieux de dépôt
1	Dépôt des dossiers de demande et d'agrément	API	10	Déposer la copie de douane	DGCC
2	Obtenir l'arrêté attribuant l'agrément	DGCC	11	Déclaration à la douane	DGD
3	Faire la pesée de l'or	DNGM	12	Mettre la marchandise sous la garde de l'orpaillage	DGD
4	Obtenir le certificat de titrage	DNGM	13	Faire vérifier le dossier par la section d'exportation	DGD
5	Etablissement d'un ordre de transit	DGD	14	Acheter les formulaires vierges CCIM	DGD
6	Demande de l'intention de l'exportation	DGCC	15	Faire la déclaration de la marchandise	DGD
7	Faire signer les copies par les impôts	DGI et DGE	16	Faire la pesée de la marchandise	DGD
8	Retirer l'intention d'exportation	DGCC	17	Obtenir le numéro de liquidation	DGD
9	Faire la domiciliation bancaire	Institutions financières	18	Obtenir le bulletin de liquidation	DGD
			19	Obtenir la quittance de paiement	DGD
			20	Obtenir le bon à enlever	DGD
			21	Obtenir la fiche d'acceptation	DGD

Selon multiples participants du premier atelier, la DGCC, le DGD et le DGI ne jouent pas suffisamment leur rôle et n'appliquent pas régulièrement la réglementation sur le commerce de l'or. Ce constat, surtout par rapport aux douaniers, est validé par plusieurs études qui soutiennent que les douanes de l'aéroport prennent une approche notoirement permissive vis-à-vis de l'or illicite¹⁷. De même, il convient de noter qu'à Dubaï, les politiques de l'organisme de réglementation de Dubaï, le Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) à l'égard de l'or transporté à la main de provenance douteuse sont relativement laxistes et permissives. L'ensemble de ces faits signifie que **les trafiquants d'or font face (ou ont jusqu'ici fait face) aux sanctions minimales tout au long de la chaîne d'approvisionnement**. Néanmoins, il convient aussi de noter que cela puisse changer avec l'adoption récente par l'EAU d'une nouvelle régulation sur le devoir de diligence. Cette régulation, qui a entrée en vigueur en janvier 2023, exige toutes les raffineries opérant dans le pays de mener le devoir de diligence dans leurs chaînes d'approvisionnement en or, basé sur le cadre en 5 étapes du Guide OCDE sur le devoir de diligence.¹⁸

Non-application des textes réglementaires

Certains participants ont signalé l'existence de la corruption dans le secteur, expliquant que **des pots-de-vin payés aux représentants des structures étatiques** identifiés pourraient être la seule explication de leur comportement permissive vis-à-vis la non-déclaration d'exportation d'or d'une telle large ampleur. Tandis que la

¹⁷ Par exemple, USAID (2019) et ENACT (2022)

¹⁸ https://www.moec.gov.ae/documents/20121/296716/MOE+Due+Diligence+Regulations+V9_EN.pdf

plupart des entreprises privés des ateliers ont pointé le doigt vers le gouvernement en parlant de la corruption et de la fraude, certains représentants du gouvernement ont aussi souligné qu'en dehors des représentants gouvernementaux, les comptoirs et affineurs y sont évidemment impliqués. Une des participantes avait aussi souligné que les phénomènes de corruption, de non-déclaration d'exportations de l'or et de non-rapatriement des revenus d'exportation d'or au Mali reflètent aussi un manque de patriotisme de certains Maliens, et qu'il s'agit **d'un problème culturel dont tous les acteurs du secteur sont responsables.**

Problèmes de finance et d'échange

Le caractère informel de l'activité de l'orpaillage dans son ensemble rend difficile son épanouissement et limite les opportunités d'accès aux sources de financement du secteur. Actuellement, aucune banque formelle au Mali ne finance ni les orpailleurs ni les collecteurs ou comptoirs. Par conséquent, **ils dépendent d'un financement informel** – ce qui provient principalement d'acheteurs d'or étrangers (pour la plupart non identifiés) aux EAU, et est généralement passé aux orpailleurs à travers les comptoirs et collecteurs achetant leur or.

Il y a aussi les défis de **blanchiment d'argent et de non-rapatriement des fonds**. Bref, selon les réglementations de l'UEMOA, les sociétés régionales exportant des marchandises significatives en dehors la région sont requis de rapatrier leurs revenus dans leurs banques locales et dans la BCEAO, afin de stabiliser les devises locales. Cependant, la plupart des comptoirs maliens vendent leurs or à Dubaï soit en USD, et utilisent ces dollars pour acheter des marchandises à Dubaï (par exemple des meubles, des ustensiles de cuisine, des habits, etc.) soit directement en échange de marchandises qui sont ultérieurement vendues au Mali. Dans les deux cas, les comptoirs ne sont pas payés en Francs CFA, et les revenus de commerce de l'or ne sont pas rapatriés sur leurs comptes bancaires maliens. Par ce fait, ils échappent effectivement aux paiements des frais d'échange à la BCM, et le requis de rapatrier leur fonds en Afrique de l'Ouest.

Ce système explique comment certains comptoirs à Bamako peuvent se permettre d'acheter de l'or à un prix supérieur au prix du marché mondial et de le revendre ensuite au prix du marché mondial à Dubaï : les bénéfices tirés de ces pratiques de blanchiment d'argent et d'évasion des taxes et frais de change l'emportent sur leurs coûts encourus pour vendre l'or à un prix inférieur à celui qu'ils se sont procuré.

Manque de gestion des prix de l'or

Lors des ateliers, multiples participants ont soulevé le problème de manque de gestion des prix de l'or à Bamako. Le marché malien de l'or est une économie de marché ouverte et il n'y a pas d'autorité qui gère les prix de l'or. Et comme il a été décrit avant, l'ampleur de la contrebande de l'or au Mali fait monter le prix au-dessus du prix mondial, et en plus, le prix fluctue beaucoup. Tous cela le rend difficile pour les comptoirs et affineurs « légitimes » de concourir dans le marché formel, ainsi que d'anticiper leurs ventes d'or. Plusieurs participants ont donc proposé de fixer le prix d'or au niveau national, selon le prix d'or mondial.

Le caractère informel de l'activité de l'orpaillage au Mali

Généralement, en dehors de la question de commerce, la production d'or artisanale et à petite échelle reste profondément informelle au Mali¹⁹. Les obstacles majeurs de formalisation de l'orpaillage (en dehors des questions réglementaires évoqué ci-haut) incluent celles décrit ci-dessous. Tous ensemble, ces obstacles perpétuent l'informalité de l'orpaillage au Mali, ce qui porte atteinte à la transparence du secteur, y compris sur le commerce d'or qu'il produit.

Absence des couloirs riches en or et priorisation de l'exploitation minière industrielle. Le Code Minier de 2019 stipule que l'activité de l'orpaillage est seulement permise dans des couloirs. Mais jusqu'à ici, seulement quelques couloirs ont été établis et ceux-ci sont généralement pauvre en or. En revanche, **la majorité de la terre riche en or a déjà été allouée aux sociétés minières industrielles, prohibant aux orpailleurs d'utiliser cette terre** même si les industriels n'ont pas encore commencé les opérations. Dans la pratique, de nombreux orpailleurs n'ont d'autre choix que de travailler sur une concession minière industrielle, qui peut dans certains cas avoir été établie après que les investisseurs industriels ont constaté que les orpailleurs ont trouvé de riches gisements d'or, profitant ainsi de leur travail de prospection. Malgré cette réalité, **le Code Minier manque d'une disposition permettant la coexistence entre les orpailleurs et les industriels**. Ainsi, l'accès à la terre légitime des orpailleurs est aujourd'hui presque impossible au Mali.

Manque de décentralisation efficace des compétences. Le Code Minier de 2019 transfère la responsabilité de gestion du secteur de l'orpaillage aux Collectivités territoriales, en particulier les Mairies. Mais ce transfert de responsabilité n'a pas été accompagné d'un transfert proportionnel de compétences techniques et de ressources

¹⁹ Pact révisé en plus de profondeur cette question d'informalité de l'orpaillage dans son évaluation rapide de la chaîne d'approvisionnement en or dans le Cercle de Keniéba.

humaines, financières et autres. En revanche, se basant sur les discussions des ateliers de formation que Pact a mené dans le Cercle de Keniéba, ces Collectivités territoriales ne connaissent même pas le contenu du Code Minier et n'ont même pas désigné des structures et équipes de personnels mandatés de gérer l'activité.

Suspension temporaire de la délivrance des titres miniers. En 2019, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie avait suspendu toutes les cartes des creuseurs (des orpailleurs) et jusqu'aujourd'hui il n'est pas claire quand cette suspension sera enlevée.

Insuffisance de renforcement des capacités techniques, organisationnels et financiers des orpailleurs. Partout dans le pays, les orpailleurs manquent un renforcement des capacités techniques, organisationnels (par exemple renforcement des capacités de gestion des coopératives) financiers. Ce rend **difficile pour les orpailleurs de comprendre et d'adhérer aux dispositions réglementaires en vigueur** au Mali.

Insuffisance de transparence, de connaissances et de partage d'information

À cause de l'informalité du secteur, il y a une insuffisance de transparence en termes d'identification des quantités d'or produits (ce qui n'est pas rapporté au niveau local), d'identification d'acteurs finançant l'activité, et d'identification des acteurs et les routes utilisées pour le commerce d'or. Figure 1 de ce document, qui illustre la chaîne d'approvisionnement en or dans le Cercle de Keniéba, est un des premiers efforts (publiés) de cartographier en détail la chaîne d'approvisionnement. **La plupart des comptoirs et raffineries impliqués dans l'exportation d'or ne tracent ni ne documentent l'origine d'or qu'ils achètent**, et n'ont pas adopté des politiques stipulant des exigences pour l'approvisionnement en or – en revanche ils semblent acheter l'or de toutes les zones ou horizons.

De même, **il y a très peu d'acteurs parmi les parties prenantes du secteur qui ont des connaissances sur les cadres internationaux** (tels que celles de l'OCDE et de l'UE) concernant la transparence et la diligence raisonnable dans les chaînes d'approvisionnement en minerais. En effet, d'après nos informations, l'atelier de Pact en octobre 2022 était le premier dans lequel de telles thématiques ont été introduites et des telles discussions ouvertes ont été provoquées. Pareillement, les normes et réglementations nationales sur la production et le commerce d'or ne sont pas bien compris parmi les parties prenantes, ni dans les régions ni au niveau de Bamako.

Fragilité et informalité généralisées dans la région

Les ambitions d'un commerce d'or formel et transparent au Mali sont évidemment menacées par des défis de fragilité et de l'informalité généralisé en Afrique de l'Ouest et surtout dans le Sahel Central. Tout d'abord, étant un énorme pays sahélien dont les forces de sécurité n'ont pas eu le contrôle de tout le territoire malien depuis 2012, les frontières avec les sept pays voisins sont larges et poreuses. Cela rend difficile de contrôler les frontières partout, permettant aux négociants des pays voisins – ce qui ont souvent des liens étroits avec des négociants et des comptoirs maliens, surtout quand il s'agit des mêmes groupes ethniques vivant dans les deux pays concernant – de trafiquer d'or au Mali.

En plus, étant donné que la production et le commerce d'or artisanale restent largement informels dans les pays voisins, il est attirant pour les négociants dans ces pays de trafiquer l'or au Mali par ce qu'ils peuvent le vendre à un prix élevé (souvent au-dessus du cours mondial) à Bamako. Par exemple, en 2021-2022 la majorité d'or artisanal mauritanien était trafiqué à Bamako et puis exporté aux EAU, car le prix payé à Bamako est significativement supérieur à celui payé par la Banque Centrale de la Mauritanie, qui avait jusqu'à récemment un monopole sur l'exportation d'or²⁰. Tout ce commerce de l'or illicite au Mali augmente le prix local et le rend difficile pour des comptoirs et affineurs d'exporter l'or à travers le circuit légal. Par ce qu'en payant les taxes d'exportation de 3%, cela les obligerait à acheter de l'or au prix beaucoup plus bas auprès des orpailleurs et des collecteurs d'or pour couvrir leurs frais de fonctionnement et leur profit, ce qui n'est pas une offre attrayante.

Criminalité et insécurité dans la région²¹

Le commerce illicite de l'or sert aux intérêts criminels. Premièrement, **l'or artisanal est un instrument financier jouant un rôle essentiel à l'échelle mondiale dans le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale**. Ces facteurs expliquent la cherté du prix de l'or sur le marché malien. Selon l'étude citée de USAID, au Mali et au Niger, l'or est utilisé pour blanchir « de richesses mal acquises pour les [...] corrompus, car il est particulièrement fongible (ou « liquide »), a tendance à conserver sa valeur [...], n'a pas besoin d'être déposé sur des comptes bancaires et peut être stocké discrètement au domicile de l'homme politique »²². Lors les ateliers, au moins un participant a aussi

²⁰ Pact. à venir. *Plan et Rapport d'Enquête : Evaluation de la Chaîne d'Approvisionnement en or en Inehiri, Mauritanie*.

²¹ D'autres aspects de criminalité et d'insécurité liés à l'orpaillage, ce qui sont largement une conséquence de l'informalité du secteur, sont décrits dans le rapport de recherche de USAID (2019).

²² USAID, 2019, page 27

partagé que la plupart des comptoirs maliens vendent leurs or à Dubaï en Dollars Américains, et utilisent ces dollars pour acheter des marchandises à Dubaï au lieu de rapatrier ces fonds au Mali.

Deuxièmement, le secteur attire **le banditisme**. Lors des recherches menées par Pact autour des sites d'extraction et des sites de traitement dans le Cercle de Keniéba, les orpailleurs ont confié qu'il y a des attaques régulières des groupes bandits visant à voler leurs or ou leurs minerais. Les négociants et comptoirs de Keniéba ainsi que ceux de Bamako se sont plaints du même **défi de sécurité** sur l'axe Keniéba-Bamako, ce qui fait peur à beaucoup des négociants d'entreprendre ce voyage.

Troisièmement, plusieurs régions du Mali, surtout le nord et de plus en plus le centre du pays, sont contrôlés par **des groupes armés non-étatiques**. Heureusement, jusqu'à ici, peu des sites miniers ont été rapporté d'être contrôlés par ces groupes armés par rapport au Niger et Burkina Faso, ce qui est probablement due au fait que la plupart de l'or se trouve dans le sud-ouest du pays où on observe moins d'activité de ces groupes. Néanmoins, le manque de contrôle de certaines régions par les forces de sécurité maliennes **rend impossible le contrôle des chaînes d'approvisionnement en or**, ce qui risque leur capture par ces groupes armés non-étatiques. La région de Kidal est un bon exemple, où, selon le Groupe d'Experts des Nations Unies sur le Mali, la Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) et Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin administrent l'accès aux sites aurifères et assurent la sécurité des mineurs en échange de paiements financiers, une observation précédemment signalée dans une étude menée par l'OCDE surtout dans le Cercle de Tessalit²³.

Recommandations clés pour un Commerce et une Exportation d'Or Formelle

Sur la base des discussions de l'atelier, des résultats de l'enquête et d'autres recherches et idées, Pact propose 11 recommandations clés au gouvernement malien et aux autres parties prenantes du secteur. Il convient de noter que certains de ces recommandations ont déjà été fait lors du « Forum National Pour l'Orpillage tenu en septembre 2014 » et une autre conférence « Les états Généraux des Secteurs du Mines tenu en juin 2017 » organisée par le ministère charges des Mines en 2014 et 2017 respectivement, à Bamako. D'où l'urgence de mettre en action ces recommandations, à travers les parties prenantes responsables proposés.



Une femme appuie des tapis d'écluse pour séparer l'or à Djidjan Koda, un site de traitement des minerais du Cercle de Keniéba
Photographe : Jorden de Haan

1. Adapter les réglementations sur le commerce et la production de l'or artisanale.

Parties responsables : ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau ; ministère de l'Industrie et du Commerce ; les PTF,

Etant donné les multiples insuffisances identifiées dans les réglementations sur le commerce et sur la production de l'or artisanale, ainsi que l'ampleur du secteur, il est recommandé d'élaborer une nouvelle loi compréhensive couvrant à la fois la production et le commerce de l'or artisanal et à petite échelle. Concernant le commerce, une

²³ Nations Unies. 2022. *Final report of the Panel of Experts on Mali established pursuant to Security Council resolution 2374 (2017)*. United Nations, New York (3 August. S/2022/595). https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2022_595.pdf ; OCDE. 2018. *L'or à la croisée des chemins : Etude d'évaluation des chaînes d'approvisionnement en or produit au Burkina Faso, au Mali et au Niger*. <https://mneguidelines.oecd.org/Evaluation-des-chaines-approvisionnement-en-or-produit-au-Burkina-Faso-Mali-Niger.pdf>

telle nouvelle loi doit **significativement diminuer le seuil de non-déclaration d'or exporté par des voyageurs**. Par exemple, au lieu d'un seuil de 500 grammes, le seuil pourrait être mis dans la fourchette de 25-50 gramme d'or pour effectivement décourager la contrebande, tout en permettant aux voyageurs portant des bijoux privés de ne pas être affectés par un tel changement de politique²⁴. La loi doit aussi **précisément spécifier les rôles et responsabilités des différents départements gouvernementaux** en termes de commerce d'or, afin d'éviter toute confusion des rôles et de permettre plus de l'imputabilité de ces agences. Et en plus, la loi (ou des décrets y liés) doit **simplifier les multiples démarches administratives** que les comptoirs sont censés entreprendre, en vue d'encourager les exportations formelles d'or.

Par rapport à l'orpaillage, **des dispositions diverses doivent être adaptées aux réalités locales**, étant donné la grande fosse entre les dispositions du Code Minier 2019 et les pratiques des orpailleurs sur le terrain. Par exemple, en considérant l'insuffisance des couloirs et la priorisation des sociétés minières industrielles par le gouvernement, **d'avantage des couloirs riches en or doivent être établis** (voire la recommandation sur la formalisation), et une disposition **permettant la coexistence entre les orpailleurs et les industriels** doit être inclut dans la nouvelle loi. S'il n'est pas approprié d'élaborer une nouvelle loi dans un avenir proche, une telle disposition de coexistence pourrait être promulgué à travers un arrêté.

Les recommandations ci-dessous énumèrent d'autres considérations réglementaires à intégrer dans une potentielle nouvelle loi.

2. Ajuster le système fiscal de l'exportation et de l'importation de l'or.

Partie responsable : ministère de l'Economie et des Finances, spécifiquement la DGI ; PTF

En considérant la difficulté des comptoirs « formels » de concourir avec les trafiqueurs informels, et le haut prix d'achat d'or au Mali, **la taxe d'exportation devrait être abaissée**. Tandis que cette taxe d'exportation constitue une importante source de revenu du gouvernement malien, il est important de considérer qu'avec le bas niveau d'exportations formelles d'or actuel, même une forte réduction du taux d'imposition (par exemple une taxe de 1%) pourrait augmenter les volumes d'exportation de façon que les recettes publiques totales augmentent. En même temps, le système de taxation de l'or, y compris les fonctionnaires concernées de la DGI, doit être renforcé pour s'assurer que **ces taxes sont systématiquement appliquées à toute exportation de l'or au-dessus des seuils d'exportation** (qui doivent être diminués, comme argumenté ci-dessus).

De même, **la taxe d'importation de l'or des pays voisins**, ce qui est actuellement à 3% de la valeur internationale de l'or, doit être diminué. En plus, étant donné que cette taxe est rarement appliquée dans la pratique, ce système de taxation doit également être renforcé, y compris à travers **une supervision et contrôle plus stricte des douaniers aux frontières avec les pays voisins** (voir la recommandation 7).

3. Renforcer le cadre institutionnel de la production et du commerce d'or artisanale.

Parties responsables : ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau ; ministère de l'Industrie et du Commerce ; Ministère de l'Economie et des Finances ; ONG internationales ; PTF

Il existe actuellement un déficit de gouvernance énorme dans le secteur, y compris la production et le commerce d'or artisanal et à petite échelle et aux divers niveaux (nationale, régionale et territoriale). Comme détaillé dans la section précédente, le Code Minier 2019 transfère la responsabilité de gestion du secteur de l'orpaillage aux Collectivités territoriales (les Mairies), mais pas des compétences techniques et de ressources requises. Pour combler ce déficit de gouvernance, la mise en place de deux structures a été proposée :

1. **Un département ou cellule transversale** à la fois réglementaire et technique ayant le mandat **d'encadrer le secteur de l'orpaillage (la production de l'or) et ayant une représentation au niveau local et doter de moyens techniques, financier et même logistiques, pour la formalisation de l'orpaillage** à travers le suivi et l'assistance.
2. **Un « guichet unique » pour encadrer toutes les étapes de commercialisation de l'or.**

Ladite cellule pourrait être créée au sein du ministère des Mines, de l'Energie, et de l'Eau. Mais en dehors du personnel minier, ce département doit avoir un caractère transversal et inclure des représentants des ministères de la sécurité, de la santé, de l'économie et des finances, de l'environnement, de l'administration territoriale, de l'éducation, et du commerce. En considérant l'inefficacité de transfert des compétences de réglementation de l'orpaillage aux Mairies, il serait pertinent qu'**une telle cellule ait des bureaux régionaux, dans les Cercles**

²⁴ A titre d'exemple, une bague d'or pèse en moyenne 10 gramme.

aurifères. Par exemple, le gouvernement malien pourrait commencer par piloter un tel bureau dans le Cercle de Kénédougou, qui héberge l'activité de l'orpaillage la plus active. Pour que ces bureaux s'acquittent efficacement de leur mandat, ils doivent être dotés d'un personnel compétent (et familier avec l'orpaillage), d'infrastructures et de ressources financières. De même, ils doivent être dotés d'une autonomie minimum, par exemple pour allouer la terre en coordination avec les autorités traditionnelles, et pour délivrer des licences minières.

Le guichet unique servirait plutôt d'agence de régulation qui encadre les collecteurs, comptoirs et raffineurs dans toutes les démarches administratives requis lors de la commercialisation et l'exportation légale de l'or, dans le but de les rendre plus simple et efficace. Il doit donc inclure (au moins) une représentation de toutes les agences actuellement impliquées dans la régulation de commercialisation de l'or, en occurrence la DNGM, la DGCC, la DGD, et la DGI. En dehors de cela, le guichet unique pourrait aussi jouer un rôle important dans l'évaluation et le suivi du commerce de l'or artisanal, en tenant compte des aspects sécuritaires et criminels liés à l'activité.

Finalement, jusqu'à ce que de telles structures soient établies, **les rôles des départements gouvernementaux impliqués dans l'encadrement de commerce de l'or (à savoir la DGCC, la DNGM, la DGD et la DGI) doivent être mieux clarifiés dans des textes réglementaires, par exemple dans la nouvelle loi proposée spécifique à l'orpaillage.** Puis, les activités de ces structures doivent être mieux contrôlées par une autorité centrale – par exemple, la cellule ou le guichet unique proposé – pour s'assurer qu'il y ait une plus grande responsabilisation quant à l'application des règlements qui relèvent de leur mandat, y compris à travers l'application des sanctions en cas d'inexécution.

4. Renforcer la formalisation de l'orpaillage au Mali.

Parties responsables : ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau ; les Mairies ; les Préfectures ; les sociétés minières industrielles ; la Chambre des Mines ; GPSMM ; UCRON ; ACCOR ; les comptoirs ; FENOM ; FENOME ; CNSCOM ; FEMIMA ; AFEMINE ; ONG internationales ; PGSM ; PTF

Tandis que les aspects réglementaires et institutionnels de la formalisation ont déjà été ciblés par les recommandations précédentes, quatre autres actions sont recommandées pour aborder les obstacles majeurs de formalisation identifiés dans la section précédente.

4.1 : Etablir des couloirs riches en or.

Partie responsable : ministère en charge des Mines

D'abord, des études géologiques doivent être menées pour déterminer quelles zones sont riches en or et appropriées pour une exploitation minière artisanale ou à petite échelle. Puis, se basant sur les résultats de ces études, des nouveaux couloirs doivent être établis (en étroite coordination avec les parties prenantes locales) pour permettre aux orpailleurs d'accéder à la terre d'une manière légitime. Ensuite, des autorités locales – par exemple les mairies ou la nouvelle cellule proposée – doivent être mandatées de suivre, contrôler et assister l'activité de l'orpaillage au sein de ces couloirs, pour s'assurer que des règles et bonnes pratiques y sont suivies.

4.2 : Faciliter la cohabitation entre des sociétés industrielles et des orpailleurs locaux.

Partie responsable : les Mairies, les Préfets, les sociétés minières industrielles, DNGM, PGSM, ONG internationales

Une fois qu'une disposition réglementaire est adoptée permettant la coexistence des sociétés industrielles et les orpailleurs, ces acteurs doivent être engagés en coordination avec des autorités locales pour appuyer les orpailleurs de négocier leur accès à la terre sous des conditions claires.

4.3 : Plaidoyer parmi les décideurs politiques pour enlever la suspension de la délivrance des licences minières artisanaux.

Partie responsable : toutes les parties prenantes, et surtout les (con) fédérations, la Chambre des Mines, et GPSMM.

Les décideurs politiques du plus haut niveau (des ministres, parlementaires et éventuellement le bureau du Président de la Transition) doivent être engagés pour plaider en faveur de l'enlèvement de la suspension de la délivrance des licences minières artisanales.

4.4 : Renforcer les capacités techniques, organisationnelles et financières des orpailleurs, collecteurs et comptoirs.

Partie responsable : PGSM, FENOM, FEMIMA, AFEMINE, FENOME, CNSCOM, UCRON, les comptoirs, ONG internationales, les PTF

Comme il est expliqué dans la recommandation 9, les capacités techniques, organisationnelles et financières des orpailleurs, collecteurs et comptoirs doivent être renforcées pour faciliter (dans le cadre de la formalisation) leur adhésion aux réglementations en vigueur au Mali.

5. Engager les institutions financières dans le commerce de l'or.

Parties responsables : ministères de l'Economie et des Finances ; ministère de l'Industrie et du Commerce ; APBEF ; UCRUM ; ACCOR ; les PTF

Quant aux défis décrits sur l'accès au financement et le non-rapatriement des fonds lors de l'exportation illégale de l'or, il faut engager les institutions financières dans la production et le commerce de l'or artisanal. D'abord, *ces institutions doivent être sensibilisées sur l'importance socio-économique du secteur de l'orpaillage*, et puis *ils pourraient être mis en relation avec des orpailleurs et comptoirs* pour voir si et comment leurs services et produits financiers pourraient être adaptés pour répondre aux caractéristiques uniques du secteur sous-estimé. L'engagement de ces institutions financières peut pas seulement faciliter l'accès au financement des orpailleurs, mais aussi aider à contraindre le blanchiment d'argent lors du préfinancement des acheteurs d'or étrangers. Afin de répondre aux exigences de ces institutions, cependant, des progrès substantiels doivent être réalisés dans la formalisation de l'orpaillage, y compris leur gestion d'affaires (voire la recommandation 4).

Une option c'est *d'établir un partenariat triangulaire entre l'état, les institutions financières et les acteurs miniers* (y compris les orpailleurs, comptoirs et affineurs) pour mieux réglementer le commerce de l'or et le financement de la production et du commerce de l'or. Bien que cela puisse prendre diverses formes, une forme pourrait être la mise en place de centrales d'achat, décrit sous la recommandation 6.

6. Envisager la mise en place de centrales de collecte et d'achat de l'or.

Partie responsable : ministère de l'Industrie et du Commerce ; ministère de l'Economie et des Finances ; ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau ; ministère en charge de la Sécurité ; Marena Gold ; Kankou Moussa ; BCEAO ; UCRUM ; ACCOR ; les comptoirs

Considérer d'établir une « centrale d'achat » ou une société centrale qui achète une majorité de l'or artisanal du Mali. Cette société centrale *pourrait aussi être l'affineur qui raffine tout l'or malien avant que ce soit exporté*. Cette société pourrait être une initiative publique-privé, incluant par exemple les deux raffineries du pays (Marena Gold et Kankou Moussa) et des départements gouvernementaux (tels que la DNGM, la DGCC et la DGI), qui servent à s'assurer que tout l'or malien est enregistré et déclaré à la DGCC, et que les taxes sont payées avant l'exportation. Il est aussi possible d'envisager *l'intégration de la BCEAO dans cette initiative*, ce qui pourrait potentiellement fixer les prix d'achat de l'or (ou au moins maintenir une fourchette fixe des prix d'achat), et financer les comptoirs et orpailleurs alimentant l'or (voire aussi la recommandation 5).

Pour s'assurer que l'origine de l'or et les circonstances de sa production, transportation et commerce est bien documenté, une telle initiative faudrait *une politique forte d'approvisionnement en minerais et des systèmes de documentation de la provenance de l'or clairs* à différents niveaux de l'approvisionnement. Cela faudrait des stations d'achat d'or accréditées par l'état dans tous les Cercles produisant de l'or dans le pays – accompagnant la décentralisation de gouvernance envisagée pour le secteur.

Le plus grand obstacle à la participation à une telle centrale d'achat est sans aucun doute *de fournir aux orpailleurs, collecteurs et comptoirs des incitations financières* à y vendre. Cette participation peut être encouragée en garantissant des prix et une demande stable, et en levant les taxes à l'exportation et les taux de redevances. Par exemple, si la taxe nationale à l'exportation de 3 % n'est pas réduite comme il a été recommandé ci-dessus, la centrale d'achat pourrait envisager de maintenir une taxe d'exportation réduite par rapport à ce taux standard, par exemple de 1%. En dehors de cela, des autres incitations peuvent être fournies, par exemple en offrant une assistance technique et financière. Des comptoirs formels et accrédités peuvent aussi être intégrés dans les stations d'achat d'or.

Il y a *beaucoup de défis et risques à considérer* pour s'assurer qu'une telle restructuration de la chaîne d'approvisionnement en or soit efficace et n'entraîne pas de conséquences négatives imprévues. Premièrement, en tirant les enseignements de l'expérience du Ghana (où le « Precious Minerals Unit » fonctionnait précédemment en tant que programme d'achat aurifère étatique), il est important de faire attention à ne pas donner trop de pouvoir aux intermédiaires intégrés dans la centrale d'achat. Un tel pouvoir peut accorder aux intermédiaires des positions de monopole et leur permettre ainsi de payer les orpailleurs et collecteurs des prix en dessous du taux du marché, si ces derniers ne disposent que de peu de marchés alternatifs. Deuxièmement, en considérant les risques sécuritaires affectant le transport de l'or à travers le pays, la sécurisation de ces stations

d'achat d'or et le transport – qui pourraient être plus facilement ciblés par des groupes armés non-étatiques sous une forme aussi centralisée – doit être très bien planifié. Finalement, compte tenu de l'implication accrue de l'État, des freins et contrepoids clairs devraient être en place pour prévenir la corruption.

Par conséquent, la considération et la planification d'une telle initiative vaudraient plusieurs discussions dédiées. Des initiatives similaires d'autres pays devraient être bien étudiées, afin que les leçons apprises et des bonnes pratiques internationales soient intégrées avec succès²⁵.

7. Renforcer la supervision et le contrôle strict au niveau des cordons de la douane.

Partie responsable : ministère de l'Economie et des Finances, spécifiquement le DGD ; ministère en charge de la Sécurité

Comme il a été identifié dans la Section précédente, la non-déclaration de l'exportation de l'or est facilitée par la corruption, et par une insuffisance d'évaluation et contrôle des douaniers aux frontières et à l'aéroport internationale de Bamako. Ce qu'il faut alors c'est une supervision et un contrôle renforcé à l'aéroport et aux frontières, axé sur le trafic d'or. Pour se faire d'une manière efficace, *il faut designer une autorité neutre*, par exemple de la société civile ou des partenaires régionales ou internationales.

Pour *inciter les douaniers d'appliquer les réglementations*, on peut considérer d'augmenter les primes pour les douaniers effectuant des saisies (par exemple en pourcentage de la valeur saisie)²⁶. Au même temps, on peut augmenter l'incidence des poursuites judiciaires et de l'emprisonnement des agents des douanes corrompus, ainsi que les déclarations de patrimoine obligatoires pour les agents des douanes et les membres de leur famille²⁷. En outre, le Mali pourrait envisager d'adopter un « modèle de saisie » qui est actuellement adopté en Colombie, dans lequel le guichet unique proposé dans le cadre de la recommandation 3 tire un profit de chaque saisie d'or de contrebande – encourageant ainsi les saisies et fournissant des revenus au gouvernement en même temps. Finalement, il faut aussi renforcer les capacités et de communication des douaniers.

8. Renforcer les capacités des orpailleurs, collecteurs, comptoirs, affineurs et autorités locales.

Parties responsables : PGSM, FENOM, FEMIMA, AFEMINE, FENOME, CNSCOM, UCROM, ACCOR, les comptoirs, la Chambre des Mines, les sociétés minières industrielles, ONG internationales, les PTF

Les besoins de renforcement des capacités des orpailleurs au Mali sont énormes. Compte tenu de l'espace, cette recommandation se limite au renforcement des capacités nécessaires à la formalisation et à la diligence raisonnable de la chaîne d'approvisionnement. Dans ce cadre, les besoins de renforcement des capacités des orpailleurs suivants sont jugés les plus pertinents²⁸.

8.1 : Renforcer les capacités organisationnelles.

Tandis que le Mali a beaucoup des coopératives et associations enregistrées des orpailleurs, leurs capacités restent limitées et la majorité de ces organisations sont loin de fonctionner comme des entreprises formelles, en termes de gestion des fonds, de documentation administrative, de produire et vendre de l'or d'une manière centralisée, etc. Tous ces aspects de gestion d'entreprise doivent être renforcés. En plus, promouvoir la création d'entreprises formelles parmi les mineurs artisanaux, ce qui est considéré comme la meilleure pratique internationale en matière de formalisation du secteur.²⁹

²⁵ Par exemple, voir : United Nations Environment Programme and United Nations Institute for Training and Research. 2018. *Handbook: Developing National ASGM Formalization Strategies within National Action Plans*. <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/26437>, pages 41-42 ; RCS Global. 2016. *State-sponsored gold-buying programs. Effective instrument to reform the artisanal and small-scale gold mining sector?* <http://pubs.iied.org/16610IIED/>.

²⁶ Comme il a été proposé par le rapport de recherche de USAID 2019

²⁷ Idem

²⁸ Pact reste disponible pour fournir plus de lignes directrices sur tous ces besoins de renforcement de capacités.

²⁹ Par exemple, voir : UNEP & UNITAR, 2018. Manuel : Développer des stratégies nationales de formalisation de l'ASGM dans le cadre des plans d'action nationaux. <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/26437>.

8.2 : Renforcer les capacités techniques.

Toutes les capacités techniques, y compris en termes de l'extraction minière, de traitement des minerais, et gestion des impacts sanitaires et environnementaux plus larges doivent être renforcés à travers des formations et adoption des nouveaux équipements miniers, comme le projet Pro-MsM le fait dans le Cercle de Keniéba.

8.3 : Renforcer les capacités financières.

Voir la recommandation 5.

8.4 : Renforcer l'adhésion réglementaire.

Afin de permettre aux orpailleurs d'adhérer aux réglementations en vigueur, ils doivent être renforcés sur, en plus des aspects précédents, les réglementations minières en vigueur au Mali tels que les dispositions relatives à l'orpaillage du Code Minier de 2019. Une suggestion faite lors de l'atelier d'octobre 2022 c'est d'élaborer et de disséminer un manuel pratique dans des langues locales, décrivant étape par étape les actions à mener afin de se conformer aux réglementations et d'améliorer plus largement les conditions et impacts de travail. Des tels initiatives doivent clairement souligner les avantages concrets de la formalisation.

En plus, les orpailleurs, mais surtout les collecteurs, affineurs, comptoirs, et autorités locales doivent être formés sur les réglementations relatives au commerce et à l'exportation de l'or, ainsi que le concept de devoir de diligence dans les chaînes d'approvisionnement en or. En plus d'introduire des cadres nationaux et internationaux sur ce thème, le plus important c'est d'expliquer clairement les avantages de devoir de diligence et du commerce formel de l'or, ainsi que d'introduire des étapes et outils pratiques à adopter pour gérer et documenter les risques dans la production et le commerce de l'or.

9. Renforcer et veiller sur la sécurité dans les régions minières.

Partie responsable : Ministère de la Sécurité Intérieur (la Police, le FAMA, la Gendarmerie)

Généralement, il est encourageant de noter que la sécurité dans le sud-ouest du pays, où se trouve la majorité de l'activité de l'orpaillage au Mali, est le plus fort. Néanmoins, tandis que certains groupes armés non-étatiques ont récemment réussi à exécuter plusieurs attaques dans le Centre et dans le Sud du pays, **il est évidemment pertinent de renforcer la sécurité dans ces régions d'une manière préventive**. Il faut surtout renforcer la sécurité dans les Cercles les plus productifs de l'orpaillage, en particulier autour les sites miniers et les routes communes de transport de l'or, afin d'empêcher la saisie des mines et du transport d'or par des groupes armés non-étatiques comme on peut l'observer au Niger et au Burkina Faso. Cela semble particulièrement important dans la région aurifère de Sikasso, qui est de plus en plus ciblé par des groupes armes non-étatiques. Dans la mesure possible, la sécurité (ainsi que la formalisation, selon la recommandation 4) doit aussi être renforcée dans des Cercles aurifères qui sont déjà affecté par le conflit. Par exemple, cela s'applique au Cercle de Tessalit dans la région de Kidal, ainsi que Gao qui est une plaque tournante importante pour le commerce de l'or où, selon le Groupe d'Experts des Nations Unies sur le Mali, CMA gouverne l'accès aux sites miniers³⁰.

Pour ce réaliser, **il faut une collaboration et une échange d'information** plus étroite entre les autorités minières, commerciales, et financiers d'un côté, et les autorités sécuritaires (tels que le FAMA, la Police, et la Gendarmerie) de l'autre côté.

10. Cartographier des chaînes d'approvisionnement en or et surveiller les risques de sécurité et de droits de l'homme dans les zones minières.

Parties responsables : Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau ; Chambre des Mines ; FENOM ; FENOME ; CNSCOM ; les coopératives ; les comptoirs ; les raffineurs ; UCROM ; ACCOR ; ONG et organisations internationales ; GPSMM ; les PTF

Multiples étapes doivent être menée pour répondre au manque de transparence et d'informations dans le secteur et pour atténuer les risques de sécurité expliqués dans la section précédente.

10.1 : Cartographier des chaînes d'approvisionnement en or du Mali, et confirmer la provenance de l'or.

Au niveau national, il faut d'abord cartographier plus précisément les chaînes d'approvisionnement en or de tout le Mali. Comme Pact l'a déjà fait dans le Cercle de Keniéba, une telle cartographie doit évaluer au moins tous les

³⁰ Nations Unies. 2022. *Final report of the Panel of Experts on Mali established pursuant to Security Council resolution 2374 (2017)*.

acteurs impliqués dans la production, le commerce et l'ajout de valeur à l'or artisanal, les routes de transport de l'or, la répartition de richesses parmi ces acteurs, et les flux financiers dans la chaîne identifiée. La Méthodologie Socio-économique de l'Orpaillage de l'UNITAR (2018), élaboré par le chef de projet de Pact, fournit des lignes directrices pour exécuter une telle cartographie³¹.

Au niveau local, **les collecteurs, comptoirs et raffineurs devraient adopter et mettre en œuvre en permanence des systèmes de traçabilité** pour documenter de manière cohérente la provenance de leur or. Dans la mesure que l'établissement des systèmes de traçabilité physique et digitale dépasse les capacités financières et techniques des acteurs, même une documentation simple sur papier constituerait une grande amélioration par rapport au statu quo de non-documentation et pourrait faciliter l'étiquetage de « l'or malien », indiquant la région spécifique de provenance. Les autorités et partenaires internationaux peuvent les diriger en mettant en leur disponibilité un modèle simple pour documenter l'origine d'or, les quantités d'or acheté et vendu, et d'autres informations pertinentes.

10.2 : Surveiller et contrôler régulièrement les activités des orpailleurs, des collecteurs, et des comptoirs.

Puis, **les activités des orpailleurs, collecteurs et comptoirs doivent être suivies et contrôlées régulièrement par une agence désignée ayant une présence dans les cercles** concernés. Par exemple, cela peut être un des rôles du guichet unique proposé d'être établi sous la recommandation 3. En plus des systèmes de traçabilité mentionnés, il est recommandé que les comptoirs et raffineurs maliens soient encouragés (si pas requis) **d'élaborer et partager des politiques stipulant des exigences pour l'approvisionnement en or**, afin qu'ils puissent être tenus responsables du respect de leurs propres politiques.

10.3 : Surveiller et évaluer les risques à la sécurité et aux droits de l'homme dans les Cercles productifs de l'orpaillage.

Pact recommande **à toute la société malienne de surveiller et d'évaluer les risques pour la sécurité et les droits de l'homme dans les Cercles productifs en orpaillage**, et surtout ceux qui ont déjà été affectés par le conflit ou qui sont à grande risque d'être affectés par le conflit. Tandis qu'il y a plusieurs façons de le faire, Pact recommande l'utilisation du « Code CRAFT »³². Bref, CRAFT fournit un ensemble d'outils permettant aux orpailleurs et comptoirs de se conformer au Guide de l'OCDE sur le Devoir de Diligence, en fournissant des outils qui peuvent les aider à développer un « système » de chaîne d'approvisionnement qui définit des règles claires et des procédures de déclaration pour identifier, évaluer et atténuer les risques dans leur chaîne d'approvisionnement³³.

10.4 : Considérer de piloter des comités multipartites locaux.

Finalement, Pact recommande à la société malienne de considérer **le pilotage des « comités locaux multipartites** chargés d'évaluer les risques sécuritaires au plus près des sites de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle ». Depuis 2010, ces comités ont été établis en République Démocratique du Congo (RDC) où Pact appuie le gouvernement congolais et ces comités sur leur bon fonctionnement dans le cadre de l'exploitation minière artisanale de l'étain, de tungstène, et de tantalum. L'OCDE, avec l'appui de l'ONG « Alliance for Responsible Mining » (ARM), est actuellement en train d'évaluer le potentiel des tels comités avec l'ALG, en Niger, Burkina Faso et au Mali³⁴.

11. Engager des partenaires pour une approche régionale pour la formalisation.

Parties responsables : ministère des Affaires Etrangères ; ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau, ministère de l'Industrie et du Commerce ; ministère de l'Economie et des Finances ; ministère de la Sécurité Intérieure ; CEDEAO ; UEMOA ; BCEAO ; ALG ; ONG et organisations internationales ; PTF

Il faut aborder les obstacles de la fragilité et de l'informalité généralisés en Afrique de l'Ouest et surtout dans le Sahel Central. Pour ce faire, Pact recommande, comme l'étude citée de l'OCDE (2018) l'a recommandé, de

³¹ United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). 2018. *Socio-economic ASGM Research Methodology*. <https://unitar.org/media/2376>. Cette méthodologie a été développée par le chef de projet de Pact pour Pro-MsM.

³² Code d'atténuation des risques pour l'exploitation minière artisanale et à petite échelle engagée dans le commerce formel ; <https://www.craftmines.org/wp-content/uploads/2020/01/2018-07-31-CRAFT-Code-v-1.0-EN.pdf>

³³ Pact a élaboré des fichiers pratiques pour implémenter le Code CRAFT au Mali, et est actuellement en train de le piloter avec l'association Dje Kabara dans le Cercle de Kénédougou. Pact reste disponible pour fournir davantage d'assistance sur ce thème.

³⁴ Dans le cadre du projet OCDE/ARM « Développement des comités multipartites d'évaluation et de suivi des risques (CESR) dans les zones de production artisanale des États membres du Liptako-Gourma »

développer une approche régionale de la gestion des ressources minérales aurifères, autant action transversale qui peut aborder des divers défis identifiés dans ce document. Cela doit être fait en collaboration avec les autorités concernés (minières, financières, fiscalistes, douanières, commerciales, sécuritaires) de tous les pays voisins alimentant le Mali avec de l'or, en l'occurrence la Mauritanie, le Sénégal, le Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger, pour lequel un groupe de travail international peut être mise en place. Préférentiellement, ce serait fait dans le cadre des initiatives africaines existantes (par exemple la Stratégie pour le Développement et la Sécurité des Pays du G5 Sahel), en collaboration avec des autorités régionales (tels que l'ALG et la CEDEAO) et en liaison avec les programmes internationaux pertinents (tels que les projets de la Banque Mondiale, de Pact-US-DOS et de l'OCDE-ARM sur l'orpaillage). Une telle approche régionale peut servir à aborder des défis régionales clés, comme suit.

11.1 : Harmoniser des taxes d'importation et d'exportation de l'or.

Des dialogues entre les autorités financières et d'impôts des pays mentionnés peuvent être mené, avec le but d'harmoniser des taxes d'importation et d'exportation de l'or parmi ces pays.

11.2 : Coordonner et renforcer la capacité technique et logistique des agents de la douane au niveau des frontières.

De même, les autorités douanières peuvent collaborer pour échanger d'informations sur le trafic de l'or, pour permettre une approche coordonnée de lutte contre la contrebande d'or. Il est également important de renforcer leurs capacités techniques et logistiques, y compris les moyens de communication, pour s'assurer qu'ils sont suffisamment équipés pour mener à bien leur important travail.

11.3 : Collaborer sur les défis bancaires.

Des réflexions avec les acteurs du secteur financier au niveau régional peuvent être menés pour apporter des réponses constructives aux limites d'un système bancaire qui pousse les acteurs extérieurs au secteur minier à subventionner la production illégale et informelle d'or pour répondre à leurs propres défis de financement opérationnel.

11.4 : Engager le Gouvernement de l'EAU sur le devoir de diligence.

Compte tenu de l'attitude permissive documentée et de la politique traditionnelle « sans poser de questions » aux EAU, **les autorités maliens et régionales, ainsi que les partenaires internationaux, devraient engager les autorités émiraties sur le devoir de diligence.** En particulier, ils devraient demander des comptes au ministère de l'Économie au DMCC dans la mise en œuvre de son nouveau règlement sur le devoir de diligence dans les chaînes d'approvisionnement en or, en vertu duquel ils se sont engagés à faire respecter l'obligation des raffineurs d'or de faire preuve de devoir de diligence dans leurs chaînes d'approvisionnement. De même, ils devraient faire pression sur ces autorités pour qu'elles vérifient mieux l'or transporté à la main, qui semble être le principal mécanisme par lequel l'or est passé en contrebande de Bamako à Dubaï.

Avril 2023

Le projet Promotion d'un Mali sans Mercure (Pro-MsM) est un projet de trois ans, financé par le Département d'État des États-Unis (US-DOS) et mis en œuvre par Pact, en partenariat avec le Ministère en charge des Mines.

Pact reste disponible pour soutenir le gouvernement malien, et toutes les parties prenantes mentionnées dans ce document, dans la mise en œuvre des actions convenues et détaillées dans ce document. Dans le cadre du projet Pro-MsM et au-delà, Pact et le Département d'État américain restent déterminés à aider le Mali à accroître la formalité, la transparence et la responsabilité dans la production et le commerce de l'or artisanal, dans le but de promouvoir le développement socio-économique, la stabilité, la paix et la sécurité au Mali et dans la région élargie du Sahel.

Veuillez contacter Jorden de Haan (jdehaan@pactworld.org) pour toute question ou demande d'informations. Découvrez les formidables œuvres de Pact, y compris dans l'espace minier artisanal et à petite échelle, à www.pactworld.org.

